

1501797-62.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR SILVA BUENO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JUNIOR SILVA BUENO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 12 de agosto de 2020, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501797-62.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501797-62.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR SILVA BUENO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JUNIOR SILVA BUENO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 16h00min, na Rua São Roque, nº 1- Corintinha, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo e armazenava, para entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2020 (fl.70), sobrevivendo citação e resposta escrita.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, sem aplicação do redutor. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 100/102.

A autoria é certa.

Nesta solenidade o acusado fez seu uso de direito ao silêncio.

Por sua vez, o policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que, tendo informações que no local dos fatos é comum o tráfico de drogas.

No local observaram que o acusado ia até um caminhão que estava estacionado e retornava com algo nas mãos, entregando para outras pessoas e recebia certo valor como pagamento. Ao abordarem o acusado encontraram um maço de cigarro contendo dentro as drogas. O acusado tentou fugir, sendo necessário uso de algemas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar a atenuante da menoridade, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo (Súmula nº. 231 do STJ).

Terceira fase: inaplicável a benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. O acusado ostenta passagem anterior na Vara da Infância (fls.42), o que demonstra habitualidade, e dedicação a atividade criminosa e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Até porque o ato infracional data do ano de 2019, indicando razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

Nesse sentido, o Col. STJ: "A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Súmula 83/STJ.(4 STJ. AgRg no AREsp 1630635/MG. Relator Ministro Nefi Cordeiro.

Sexta Turma. Julgado em 16/06/2020".

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU JUNIOR SILVA BUENO,

filho de Lazaro Bueno e Maria Railda Da Silva, RG nº. 53.968.409, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário. Tendo o acusado respondido o processo solto, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Com o transito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA